

الاختصاص والرمز : المعلوماتية: فرع البرمجيات (١٦٨٠١) - فرع الأنظمة والشبكات (١٦٩٠١)
المادة : التنظيم القانوني للمعاملات الإلكترونية
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل: (٤)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- عالج الاسئلة التالية: (علامة لكل إجابة)

١. عرّف التوقيع الإلكتروني.
٢. ما هو المقصود بحفظ البيانات الالكترونية؟
٣. عرّف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية.
٤. حدّد شرطين لاعتبار السند الإلكتروني وسيلة إثبات.
٥. حدّد إشكالتين قانونيتين تطرحهما التجارة الالكترونية.

II- أجب بـ "صواب أم خطأ" وصحح الخطأ: (علامة لكل إجابة)

١. يعتبر مصرف لبنان "البيتكوين" هي مجرد سلعة في لبنان وليست بعملة.
٢. يُمكن للعميل أن يوافق سابقاً على عملية التحويل الإلكتروني.
٣. يُمكن في حالات إستثنائية للمؤسسة أن تضع قيوداً على عملية التحويل الإلكتروني دون إبلاغ العميل.

III- اختر الجواب الصحيح: (علامة لكل إجابة)

١. إن العرض الإلكتروني الموجه الى أشخاص محددين يسمى: أ- عرضاً خاصاً. ب- عرضاً عاماً. ج- عرضاً شاملاً.
٢. إن طلب الحصول على بطاقة مصرفية يكون: أ- خطياً. ب- شفهيّاً. ج- خطياً وشفهيّاً.
٣. يُسمّى العقد الإلكتروني بالطابع: أ- الدولي. ب- الاقليمي. ج- المحلي.
٤. يقوم بتحديد الشبك الرقمي وكيفية إصداره: أ- جمعية المصارف. ب- هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. ج- مصرف لبنان.
٥. لا يُعد العميل مسؤولاً عن أي قيد على حسابه تم نتيجة عملية دفع إلكتروني دون وجه حق، إذا أبلغ المؤسسة القائمة بالتحويل من تاريخ قيد العملية خلال فترة: أ- ١٠ أيام. ب- ٦٠ يوم. ج- ٩٠ يوم.
٦. يُعتبر الإعلان على الموقع الإلكتروني: أ- عرضاً قانونياً. ب- دعوة للتعاقد. ج- مجرد إعلان.
٧. على صاحب البطاقة المصرفية فور علمه بفقدانها أو سرقتها إبلاغ المصرف فوراً: أ- خطياً أو الكترونياً. ب- شفهيّاً. ج- خطياً أو الكترونياً أو شفهيّاً.
٨. يُجيز القانون جمع البيانات ذات الطابع الشخصي إذا كانت: أ- تهدف للترويج التجاري. ب- تكشف عن الحالة الصحية للشخص. ج- بموافقة الشخص المعني.
٩. يُسمّى استخدام الرمز السري للدفع بالبطاقة: أ- التوقيع المصرفي. ب- التوقيع الخطي السري. ج- التوقيع الإلكتروني.
١٠. لا يُمكن لصاحب البطاقة المصرفية الرجوع عن أمر الدفع الإلكتروني إلا بعد الحصول على موافقة: أ- مصرف لبنان. ب- المستفيد والمؤسسة التي أصدرت البطاقة. ج- المؤسسة التي أصدرت البطاقة.

IV - عالج المسألة القانونية التالية: (علامة لكل إجابة)

تقوم شركة "الازدهار" اللبنانية بدفع ثمن ما تستورده دورياً من شركة "شيبا" اليابانية بواسطة "مصرف الاتحاد ش.م.ل." المخوّل من قبلها القيام بعمليات الدفع والتحويل الإلكتروني. وكان آخر تحويل للشركة اليابانية البارحة ظهراً.

بتاريخ اليوم ولدى وصول البضاعة المستوردة من الشركة اليابانية تبين وجود نقص واختلاف كبيرين بنوع السلع المستوردة من الشركة المذكورة، فقامت شركة "الازدهار" فوراً بالطلب الى مصرف الاتحاد الرجوع عن أمر الدفع المذكور، لكن المصرف أكد لها عدم إمكانية ذلك قانوناً لان التحويل قد تمّ.

١. من هو المحقّ برأيك في المسألة الحاضرة؟ ولماذا؟
٢. حدّد الشروط الواجبة قانوناً للرجوع عن أمر دفع أو تحويل إلكتروني.